

1502256-24.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... trazia consigo, para o fim de tráfico e para entrega ao consumo de terceiros, 06 (seis) porções individualizadas de Skunk, 04 (quatro) porções individualizadas de k2, e 11 porções individualizadas de Cannabis Sativa L, substâncias estas entorpecentes e capazes de determinar a dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Varzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1502256-24.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502256-24.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luiz Fernando de Sousa Lourenço

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. LUIZ FERNANDO DE SOUSA LOURENÇO, qualificado à fl. 07, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 20 de setembro de 2.021, por volta das 09h30min, na rua Ilha Bela, 811, Vila Real, Várzea Paulista, trazia consigo, para o fim de tráfico e para entrega ao consumo de terceiros, 06 (seis) porções individualizadas de Skunk, 04 (quatro) porções individualizadas de k2, e 11 porções individualizadas de Cannabis Sativa L, substâncias estas entorpecentes e capazes de determinar a dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 28 de setembro de 2.021 (fls. 84/86) e recebida em 28 de setembro de 2.021 (fls. 88/89).

Citado, o réu Luiz Fernando apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 110 e fls. 115/116).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 119).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório de Luiz Fernando (fls. 130 e 154/155). Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Luiz Fernando absolvido (fls. 152/153).

Em memoriais escritos, a patrona de Luiz Fernando requereu seja ele absolvido com fundamento no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal (fls. 170/172).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e com o exame químico-toxicológico de fls. 98/101.

A autoria não é certa.

Luiz Fernando declarou que "eu fui buscar a maconha para meu uso. Eu corri assim que avistei a viatura. Eu fui capturado pelos guardas municipais. Eles encontraram uma porção de maconha e a quantia de R\$ 85,00 comigo. Eu uso maconha desde 2.018. O "dinheiro era meu". Eu estava trabalhando nas Casas Bahia. Os guardas viram a foto de "duas réplicas" em meu celular. Eles quiseram verificar onde estavam essas réplicas. Eu comprei o aparelho de telefone celular de minha tia. Eu não conhecia os guardas municipais. Eu não disse que eu estava traficando quando fui ouvido na Delegacia de Polícia."

Joelton, guarda municipal, "no dia dos fatos nós estávamos em patrulhamento de rotina, no momento em que o réu empreendeu fuga para o meio do matagal. Nós encontramos uma pequena quantidade de entorpecentes e a quantia de R\$ 89,00 (oitenta e nove reais) com o réu. Nós fomos até a casa do réu. Na residência do réu nós encontramos dois simulacros de arma de fogo. Ele disse que tinha encontrado esses simulacros. Nós encontramos um rádio comunicador na casa de Luiz. Nós perguntamos se havia algo de ilícito na casa dele. Ele disse que sim e indicou onde ficava a casa dele. Nós entramos na casa com a autorização da mãe do réu. Luiz admitiu informalmente que estava traficando. O local onde o réu foi visto inicialmente é conhecido como ponto de venda de drogas. AS porções estavam individualizadas."

Pois bem.

As provas produzidas em juízo e sob o crivo do contraditório são insuficientes para a condenação de Luiz Fernando.

A representante do Ministério Público requereu a absolvição do acusado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER LUIZ FERNANDO DE SOUSA LOURENÇO, RG nº 62.277.214, CPF nº 511.790.268-88, filho de Denerval Lourenço e de Cláudia Batista de Sousa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Determino seja restituída ao réu a quantia em dinheiro apreendida (R\$ 89,00).

Determino a destruição do rádio transmissor e dos simulacros de arma de fogo apreendidos (fl.12).

Oficie-se à D. Autoridade Policial e ao Setor de Objetos dessa comarca.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor da patrona de Luiz Fernando.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 23 de maio de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA